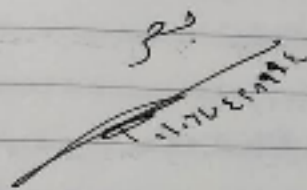


والله اعلم

والله اعلم هل الشرقي طارد على الإنسان وهو يولد خيرًا طبيعيًا ...
ثم تدفعه المحن واقتضيات الحياة إلى الشر ...
فيبدأ. الأمر بأن يدافع عن نفسه ضد الشر ...
ثم يتعلم فنون الشر فيقتلها إلى أن يتحول إلى شيطان ...
هذه أم أن الشر والأخير موجودان معًا في الطبيعة البشرية ...
فيغلب الخير على الشر ... أو يغلب الشر على الخير ...
وإذا كان الأمر مقررًا من قبل فما حيلة الإنسان ...
وإذا كان له الخيار فلماذا يفتر الشيطان؟



القضاء الإداري والدستوري

القضاء العالي: يختص بالفعل في المنازعات العادية بين الأفراد وبعضها لبعض
القضاء الإداري: يختص بالفعل في المنازعات الإدارية وهي المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها
هيئة المفوضين: المعاكم الإدارية ^{التجارية} ^{التجارية} هي المعاكم الإدارية في القضاء الإداري في الإدارية العليا
والقضاء الإداري يسمى مجلس الدولة
القضاء الدستوري: وهو يختص بالفعل بين المنازعات ^{في} في المسائل المعروفة عليه هل هي دستورية
أم غير دستورية

تعريف: يعني خضوع كل من في الدولة مكاناً ومعكومين لحكم القانون والقانون هو الذي يصود على الجميع
بمطلق مبدأ المشروعية: تعني خضوع كل من في الدولة إلى حكم القانون

لا بد من خضوع البشر للإدارة لمبدأ المشروعية نظراً لأن الرأي الأول لا تقوم به الإدارة بأي عمل مخالف للقانون
رأي الثاني: لا يستلزم عمل الإدارة إلى القانون، أي الرأي الثالث: أن يكون فصل الإدارة مجرد تطبيق للقاعدة القانونية القائمة
وهو ممكن الجمع بين الرأي الأول والثاني معاً لأنهما ليسا متعارفان، فكل واحد منهما متكاملان

مصادر مبدأ المشروعية: ثلاث مصادر (1) المصادر المكتوبة

1- التشريعات الدستورية: هي السلطة للسلطة التشريعية هي السلطة التشريعية ^{صنياً} تقوم بتقنين القوانين
أو السلطة التنفيذية حينما تقوم بتقنين لوائح القانون الإداري لا بد أن يلتزم وأن يتقيد بها وأحكام الدستور
في التشريعات العادية (البرلمانية) وهذه القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية هي المصدر الثاني للمصدر الثاني للمصدر
للمشروعية نظراً أن من صورها عند العمل في الشعب وتلتزم بها من كافة السلطات العامة في الدولة ولا خلاف
ولكن هناك قيود دستورية على سلطة صيرور الشعب: هي ضمانات منع الدستور الترخيص لها وهي تسليم اللامعين السياسيين
في إقرار الموقنين المشيرين عند الإدارة أو صيرور من العودة، تعهدت أن أعمالها وقوانينها الإدارية من رقابة القضاء

مكم ومضائل الدستور مسائل لها: الممارر العامة للأموال، لا يكون تفرغ الملكية إلى السلطة العامة ومقابل تعويض عادل
في مسائل أخرى حيث جعل الدستور تدخل السلطة التشريعية، كما أن تكون التوزيع للمصلحة العامة والإكالة بالبلاد

2- المعاهدات: وهي نافذة نفس قوة التشريع العادي كونه من الإدارة تكون ملزمة في كل تصرفاتها بإصدار المعاهدات
التي أبرمتها الدولة مع الغير طبقاً لها ونشرها في الجرائد الرسمية مع معاهدة وكانت تعالفاً أحكامها القانون العادي
فالمعاهدة تكفي أحكام القانون المعاهدات لها وتصبح أحكام المعاهدة هي النافذة

3- العواثيق والإعلانات الحقوقية ومقدمات السانتر: وهي بالمختصر متطلبات الثوار الذين قاموا بثورة
لا اعتراض على أي معين في الدولة، وأختلف الفقهاء في قيمتها القانونية على رأيين

رأي الأول: ليس لها أي قيمة قانونية كما في الرأي الثاني: لها قيمة قانونية ملزمة وأختلفوا في تحديد قوتها
أي بقوا قيمته القانوني على قيمة الدستور أي لها قيمة قانونية تعادل قيمة الدستور مع أنها أعلى من
القوانين العادية ونافذة من الدستور أي هو إرادة الموقنين العارية

4- التوزيعات الفرعية (اللوائح): وهي تصدر عن السلطة التنفيذية واللوائح على أنواع وهي
أما اللوائح التنفيذية: هي لوائح تصدر من السلطة التنفيذية بهدف العمل على تنفيذ القانون الذي
يصدر من السلطة التشريعية هو لوائح تصدر تابعة لقانون آخر واجب تنفيذه

في اللوائح المستقلة: هي لوائح تصدر عن السلطة التنفيذية بهدف العمل على تنفيذ القانون الذي يصدر من
السلطة التشريعية وهذه اللوائح لا يجوز إلغاؤها أو تعديلها أو وقف تنفيذها أو تعطيلها العمل من قبلها

بأي حكم من أحكام القانون، هو هي لوائح تصدر في مجال مستقل لم يصرف فيه قانون معين مثل اللوائح التنظيمية مثل تنظيم
توزيع العامة أو لوائح الضبط الإداري وهي لصاية النظام العام

في اللوائح التفويضية: فلا دستور لها من الناحية عليها فلا مجال للإلغاء فيها

في اللوائح الضرورية: وهي قرارات تصدر من رئيس الجمهورية تكون لها قوة القانون في حالة وجود ضرورة
تستدعي إصدارها وهذا نص المادة ٩٢ دستور ١٩٦٠ التي تمنح للرئيس الجمهورية في حالة الضرورة اتخاذ تدابير عاجلة
تستدعيها في حالة من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب في سير العمل في الدولة وفي حالة من شأنها أن تؤدي إلى
هتك للقرارات الصادرة عن الجمعية الوطنية أو من شأنها أن تؤدي إلى هتك للقرارات الصادرة عن
الجمعية الوطنية في حالة من شأنها أن تؤدي إلى هتك للقرارات الصادرة عن الجمعية الوطنية في حالة من شأنها أن تؤدي إلى
هتك للقرارات الصادرة عن الجمعية الوطنية في حالة من شأنها أن تؤدي إلى هتك للقرارات الصادرة عن الجمعية الوطنية في حالة من شأنها أن تؤدي إلى
هتك للقرارات الصادرة عن الجمعية الوطنية في حالة من شأنها أن تؤدي إلى هتك للقرارات الصادرة عن الجمعية الوطنية في حالة من شأنها أن تؤدي إلى

ويجب على اللوائح أن لا تكون مغايرة للدستور أو منتهكة للقانون وصدى فروع اللوائح لمبدأ المشروعية
١٠ المصادر الغير مكتوبة في العرف ، المبادئ العامة للقانون
العرف هو الاعتقاد على قاعدته مضمينة فقرة من الذهن مع الشهور أيها الملوك هذه القاعدة
العرفية هي العرف المستوي نفس الكلام من يدل اتباع الناس يقول اتباع الملوك السلطان أو السلطان
العرف الإلهي نفس الكلام على اتباع قاعدة إدارية فتدبره من الزمن مع الشهور أيها الملوك
عنا عرف العرف: أي عنصر صارى هو الاعتقاد على العرف بالآفة بالقاعدة المستجدة (الاتباع)
عنصر محتوى: والشهور بالزامية القاعدة العرفية والشهور بالزامية القاعدة العرفية والشهور بالزامية القاعدة العرفية
ويستوي القاعدة العرفية مع قديم القاعدة العرفية ، النبات وهو اتباع القاعدة بلا اشتغال ، المشروعية
بأن لا يطالب العرف بها قانوني قائم ،

أحوال العرف الإلهي : أي العرف المفسر هو العرف الذي يقوم بتفسير قانونه ولا يحدده ويكون ملزم
العرف الملزم أي هو الذي يقوم بتكملة النقص في قاعدة قانونية ملزم
العرف الملزم: وهو الذي يكون على نفعات الملوك بالإضافة وهو الملزم الملزم العرف الملزم
والعرف الملزم بالعرف: وهو قيام العرف بصدق قاعدة قانونية وهو غير ملزم
مبادئ المبادئ العامة للقانون: ما قبل في المواثيق والعلاقات الحقوقية ومقدم للمساواة نفس الكلام هذا
لا تدرج القواعد القانونية من ملة إلى ملة وهي غير ملزمة

موازنات مبدأ المشروعية (الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية)
أعمال السيادة: أي التي لا تخضع لمبدأ المشروعية على الرغم من أنها لا تعمل في حق كل من في السلطة حكما ومفهومه أن كل القوانين
يجب أن تكون أمور تصدر عن بعض السلطات لا تخضع لعلم القانون مثل أعمال السيادة والقانون
الاستثنائية والسلطة التقديرية للإدارة
تجريد أعمال السيادة: هي مجموعة من الأعمال تصدر من السلطة التنفيذية ولا تخضع لأي رقابة قضائية
وهي أعمال مضمنة في الدستور عليها أو بإقرارها من طرف عارية أو استثنائية

معايير تحديد أعمال السيادة:

1- معيار النابع السياسي: وهي أعمال سياسية تصدر من دوائر من دوائر الدولة أو حكومي من الطعن عليه أما إذا لم يكن كذلك أو حكومي لا يتم الطعن عليه.

2- معيار قائمة أعمال السيادة: وهو التعبير للسلطة التنفيذية الأفعال التي يصور له مفاصلة بين الموضوع في مضمون صيغته.

3- أساس نظرية أعمال السيادة:

أ- الأساس التاريخي: أي الطبيعة السياسية لأعمال السيادة وهي أعمال سياسية وأعمال إدارية.

ب- الأساس التشريعي

موقف الفقه والصين من النظرية

4- الظروف الاستثنائية:

ما هي ماهية الظروف الاستثنائية: هذه الظروف تقتضي أن تكون الدولة (السلطة التنفيذية) ببعض الإجراءات الأصلية أن هذه الإجراءات غير منروعة ومع ذلك تكون معمول بها في هذه الفترة ويمكن اعتبارها منروعة في ظل الظروف الاستثنائية.

5- معيار نظرية الظروف الاستثنائية: (أ) النصوص التشريعية: وهي ^{ملاحظات} تعزل السلطة التنفيذية بإجراءات معينة في ظروف استثنائية مثل قرار التعبئة في حالات الطوارئ وحالة الاستعجال وهي ضباب البراءة وحالة الأزمة (ب) النظريات العقلانية: وهي مواجهة القاضي في الظروف الاستثنائية تخفية العجز وتكتملة النقطة والفناء أقر هذه النظرية وعمل بها.

6- أساس نظرية الظروف الاستثنائية ونظريتها: (أ) أصول: أساس النظرية: (ب) وهو كما أنه وضعة الدولة قوانين تطبق في حال الظروف العادية فأما ومنعة قولين تطبق في حالة الأزمات والظروف الاستثنائية (ج) وظيفة القانون هي حماية الدولة فإذا أدى القانون إلى خنار الدولة فإنه يفتح القانون فيسمح للسلطة بأخذ قرارات لحماية الدولة وإذا كانت مظافة فإنفس عليه القانون لمواجهة الظروف الاستثنائية.

7- نطاق نظرية الظروف الاستثنائية: يشمل كافة الواجبات المفروضة على السلطة التنفيذية في مجال سير المرافق العامة والمحافظة على النظام العام.

8- شروط قيام حالة الظروف الاستثنائية: (أ) قيام حالة واقعية من شأنها لو لم تكن من الزلزال

ب- يجب المصالح العامة للخطر ومتروك تقريرها إلى الدولة أو ليس العسورية (ج) أن تستعجز الإدارة

ج- سائلها العادية عند مواجهة الظروف غير العادية.

9- لوائح تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية: (أ) أن يتناسب الإجراء مع الظروف الاستثنائية

ب- أن تكون ممارسة لهذه الوسائل لفترة مؤقتة ومحددة.

٤. تقرير الرقابة السياسية: تعبر الرقابة وسيلة من وسائل التزام الإدارة بمبادئ الديمقراطية ولاكتفائها بواجبها الحقيقي ضمان الحقوق

تتبع المراقبة الإدارية: تعنى استرقاب الجهة الإدارية أعمالها بنفسها أو بغيرها من كونها متروعة أو غير متروعة

وإنما هي كونها صالحة للقانون أو هو هذه القوانين أو ما ملأ منه الظروف المصطفة بها أو غير ملأ منه الظروف ^{في نوعها}

الرقابة المتكافئة: هي الرقابة التي تقوم بها جهة خارجية على جهة أخرى، وذلك بهدف التحقق من دقة المعلومات المالية.

الوقاية بناء على تغذية وهو غذاء يرفع من فعالية الشاغل الذي أصابهم ففهم من جود تغريف الإدراة إلى رجل الإدراة الذي صر منه المتعرف

ويبين نظم وفن دولتيه الباريه من رعله النصر ويحيى نظم زباني

4. تفسير الرقابة الإدارية: (المزايا: التفسير التمييز على الأقرار، والاستماع والشو، بعضه حسب القرار أو تصويده أو القائه).

١٠) مسؤولية الرقابة الإدارية: هي الإدارة ليست ملزمة بالرد على التظلم، و قد قدم البعض، والنقد القاطع في عهد الأفرار في الجمعيات الإدارية

٢. الإدارة هي الضم والاعتماد في نفس الوقت -

١٥. رقابة القضائية هي رقابة تقوم بها المحاكم على إقتلاف الأنوامير ودرعياتها على إقتضاء القضاء الإداري وإعتبارها

فما ذهب الرقابة القضائية، (الابوين) دفع، وهو لأنها غير تلاقا فيه على الرقابة الإدارية

في البصر، في مجموعة النص القانوني الإداري، كما تنقسم السلطة القانونية على الحكم فقط بالإلغاء أو التحويل، وليس له سلطة على

قرار رقم ١٠٠٠ لسنة ١٩٨٠م

قرار بتعديل هذا القرار

[illegible]

٢. تعتبر الرقابة الداخلية على الأعمال أقل تأثراً عند الرقابة الخارجية.

٥ - القرار الذي يصدر من المفوضية العليا والدولة في الشؤون الدينية في شأنه ما يلي :
١ - إقامة الصلاة في المساجد

٥٥ صور الرقابة القضائية : ١ نظام القضاء الموحد

وهو ان يكون هناك جهة قضائية وامه تختص بالفصل في المنازعات العائلية ومنها طلاق

ويخضع القانون الإنجليزي

هـ مميزات وعيوب هذا النظام : المميزات : انه التوافق مع مبدأ المشروعية

٤- امتياز النظام بالسداد وعدم التعقيد ٣- يعتبر تطبيقاً مرفقاً لمداد القلم بين السلطات

عيوبه: ١- العيب الجوهرى انه لا يراعى حاجات الإدارة ٢٦- تقرر مصادر المسؤولية الشخصية للموظف

عند افتتاحه يومئذ الى تفويضه باستمرار مع الوقوع في صياح المسؤولية ٣٦ في استناد منازعات إدارية

التي هي في الحقيقة هي السلطة الفعلية فيها تعارض مع السلطة الفعلية بين السلطات

٥ نظام القضاء المزدوج : وهذا ما افترضته به فخرنا وعلينا

ومع ذلك فإنه لا يكون في السؤال جدياً قضاةً إماماً تفتش بالفضل في المنازعات العاد

وهي المنازعات بين الزعيم والناحية توضع بالفصل بين المنازعات الإدارية وهي تختص

والتي اختلعت بين الزفر والوجه الداربي ذو الوله

بالفصل بين المزارعات بينة لا قبلها ولا بعدها
بالمقابلة بينة بعدة سمات، بعد تمنع باستقلال كافي عنه الإدارة مكي - لا يجوز في هذا الاستقلال

والقضاء المزروع يتصلح بعدة سمات، من أهمها: التمتع بخصوبة عالية، مقاومة الأمراض، القدرة على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، وإنتاج محصول جيد.

المرحلة الأولى: الإعداد الإداري - إعداد الموقف عند إصدار القرار الإداري

أصغر من نظام القضاء المزيج؛ ١- فباعتبار الدولة التي أنشأت نظام القضاء المزيج أن القضاء الإداري وفق صلاحيات من حقوق الأفراد وحقوقهم في العلاقات التي تحدث بين الإدارة وبين الأفراد وتتبعها له وتختلف عن التي تحدث بين الأفراد وبعضها لبعض فكل فكل لا يميزه ويوزعها مذموم ٢٤-
 عيوب القضاء المزيج؛ ١- المشاكل التي ينشأها القضاء المزيج هي مشاكل حل تنازع الاختصاص بين العادي والإداري ٢- لا يمكن قبول الإدارة بأية الروحية القضاء يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

١١٤- الغاية الثاني: دراسة مجلس الدولة المعنى وتبعية وأقسامه من حيث الغاية الأولى: قسم الفتوى

١- تكوينه قسم الرأي يتكون من إداري للفتوى تتكون من رؤساء إدارات مختصة بإصدار الفتاوى ذات الاختصاصات المتعاضدة للوفاء لمبدأ حماية الإدارة؛ ٢- أجاز القانون مجلس الدولة بالمرجع مستشارية ومساعدية لوزير العدل كعضو مشير لمجلس الدولة ويعتبر المجلس ملحقاً بإدارة الفتوى المختصة بمشورة الجهة التي يعمل فيها
 ٣- اختصاص قسم الرأي؛ يتمثل في إبداء في المسائل القانونية التي يُلَبَّس منها ذلك من رئاسة الجمهورية ووزر الشؤون والمجلس المصالح العامة ٤- بعض التطلعات التي ترفع من رأي الشائنة في قرارات الإدارة ٥- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالملح والتحكيم والعقود الإدارية التي تزيد قيمتها من ألف جنيه مصري (ب) وهذه الثلاثة اختصاصات إدارات الرأي الملحقة بالوزارات والهيئات العامة ٦- (ج) اللجان التي تفتتح لرفع مشورة وتقدم بنوع معين من الاختصاصات

١- إبداء الرأي في المسائل التي يصلها وإبداؤه الفتوى لأهميتها في كل التزام مختص هو نوعه استغلون صلاحيات من ثوابت العلم ٢- عقود التوريد والإشغال العامة ٣- المسائل التي يوليها من المستشارين رأياً يفتا فتوى صدرت بمجلس إداري ٤- الترخيص في تأسيس الشركات التي يُلَبَّس عليها القانون ٥- قسم التشريع

١- تشكيل قسم التشريع؛ برئاسة أحد رؤساء رئيس المجلس وعوضه المجلس الخاص وعبد كافي من رؤساء رئيس المجلس ٢- اختصاصات قسم التشريع؛ ١- التأكد من مشروعية القانون والقرار المعروف من لجهته والتأكد من مشروعية القانون ٢- مدى التوافق والتشاق بين النص القانوني الصيرور والنفوس القانونية المتولدة ٣- الحقوق على مدى ما يفتوى عليه المشروع المعروف من فن الصياغة وهو نوعها وصلاحيات التفسير

١- الجمعية العمومية لغرض الفتوى والتشريع ٢- تشكيلها؛ رئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوة رؤساء المجلس لغرض الفتوى والتشريع ومستشاري رؤسها ٣- اختصاصاتها؛ ١- المسائل الدولية والعمومية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تتعلق بالإيمان رئيس الجمهورية ٢- المسائل التي ترقى فيها مدى إبداء الفتوى رأياً يفتا رأياً أقر مستقر ومحمول به ٣- المسائل التي ترقى إحدى لجان الفتوى إصالتها لأهميتها ٤- المنازعات التي تنشأ بين الوزارات ٥- مراجعة مشروعات القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية

١٠ هيئات القضاء مجلس الدولة المطعون

١ المحكمة الإدارية العليا وهي إيمان من الاختصاصات (٥) اختصاص باعتبارها

أول وآخر درجة (٦) اختصاص باعتبارها ثاني درجة

المقتبل المحكمة الإدارية: يرأسها رئيس مجلس الدولة ورؤساء الدوائر في المحكمة وهم إحدى عشر دائرة
كقوة اختصاصها باعتبارها ثاني درجة: النظر في الطعون في الأحكام التي ترفع إليها والصدارة من
المعالي التأديبية أو الصادرة من محاكمة محكمة القضاء الإداري وهناك أيضاً اختصاصها باعتبارها أول درجة وأخرها
مثل تلك النظر في الطلبات والمسائل المتعلقة ^{بتكوين أعضاء} باعتبار مجلس الدولة

دوائر المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى: أفراد وحقوق وحرمان واستثناء: وتتضمن في الطعن على الحقوق والحرمان العامة والضرر بالسياسة
وتطبيق أحكام قوانين ضمانات وحواجز الاستنفار والجهاز المصرفي والعنصرية والبقاء وطلبات التعويض
مرتبطه بالطعون والهيئات والأفراد التي لا تدخل في اختصاص أي من دوائر المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية: الطعون في منازعات أعضاء الهيئات القضائية: وهي رفع الدعوى لاطاعة بالإجراءات القضائية
والطعن الخاص بالعمالين المشركين بالدولة والتي لا تدخل في نطاق أي سائر أخرى للمحكمة وطلبات التعويض
الدائرة الثالثة: عقود إدارية وإصلاحية زراعي: وهي للطعن فيما يلي الإجماع الزاعي والعقود الإدارية بجميع الأقسام والقرارات
الدائرة الرابعة: تأديب: الطعن على الأحكام الصادرة عن محاكم التأديبية للعمالين المشركين بالدولة والعمالين بالقطاع العام
وعلى قرارات مجالس التأديب والتعويض المرتبطة بالمرتبطة بهذه الطعون

الدائرة الخامسة: تراخيص: وتتضمن الطعن على التراخيص الإدارية وصحة الملكية الملكية الفكرية والمزايا
الدائرة السادسة: تعليم ولوائح خاصة: الطعن على حقوق الأحكام الصادرة بشأن الطلبة في جميع المراحل ورسم الإجازات للعمالين المشركين
الدائرة السابعة: كادرات خاصة والتي تنظم شؤون توظيف لوائح خاصة وطلبات التعويض المرتبطة بها
الدائرة الثامنة: بدلات ورسم الإجازات: الدائرة التاسعة: مستويات: الدائرة العاشرة: الضرائب
الدائرة الحادية عشر: تأميم ضرور مخالفات البناء: تعويض عن قرارات الاستقلال

اختصاصات المحكمة الإدارية العليا: مهمتها تتجسد في التحقيق النهائي على جميع الأحكام الصادرة
من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية: أحوال الطعن في المحاكم المحكمة الإدارية العليا
إذا كان حكم المطعون فيه مخالفاً للقانون أو خاطئاً تطبيقاً أو تأويله ٢٤ - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات
أو في الحكم ٣٤ - إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق طرأ قوة الشيء المقضي به أو دفع رجوعاً أو لم يرفع
وهو يكون لدى الشان الطعن في هذه الأحكام خلال ٦٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم

٥ - الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي تصدر متعلقة بالطعون في أحكام المعاملات الإدارية
٥ - الفصل في الطعون التي يرفعها أعضاء مجلس الدولة: ٦ - النظر في المسائل المتعلقة بتقاضيها وأموالها المداخلة
الدائرة فحس الطعون ودائرة توصية المباري ١٣٥

٢٠ محكمة القضاء الإداري: اختصاصها بمحاكمة القضاء الإداري بالنزاع لأول مرة:

- ١- الطعن النظامي: باستئناف الالتماسات المطبقة في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات ٣٠ - الطعنات المتعلقة بالقرارات الإدارية: عدد مطبوع في القرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات الإدارية وغيرها.
- ٢- اختصاص محكمة القضاء الإداري بجميع المنازعات: والنظر في الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من أعمال الإدارة.

٣١ المحاكم الإدارية: اختصاصاتها:

- ١- محكمة النقض: ومهمة النظر في تأويل الموظفين وهو للمحاكمة المختصة بالنظر في الطعنات التأديبية الصادرة بالموظفين وغيرهم، أجمعها: (١) محام التأديبية العليا والخاصة بكبار الموظفين.
- ٢- المحاكم التأديبية: وهي أمانة الموظفين. المحاكم التأديبية الخاصة بموظفي الحكومات والهيئات العامة.
- ٣- هيئة مفوضي الدولة: ومهمتها دراسة ملفات الدعوى وإعداد تقرير يبرأ بتلخيص الدعوى وإلحاقه ويستجيب ببيان إلى القاضي الذي يقرره المقومين ذوو الرأي يوجب فيكون معاملاً.

- ٤- اختصاصاتها: (١) تحضير الدعوى وتجهيزها للمحاكمة للرافعة والمفوض في سبيل إتمام مهمته في تحضير الدعوى وتجهيزها للمرافعة والتظلم ما يلي: ١- أن يحدد للطالب أولاً نوع خيد يده على طعونات الجهة الإدارية: ٢- إجراء جلسات المناقشة وتحضير الأوراق ٣- الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون له من إحصاءات وتعليمات ٤- للمفوض أن يباشر بأستدعاء ذوي الشأن والتحقق معهم ٥- للمفوض أن يمتثل إلى الجهة الإدارية لإجراء التحقيق أو المعاينة أو الإطلاع على مستندات والأوراق اللازمة ٦- للمفوض أن يكتسب الأوراق الدعوى بتقديم الأوراق ويجعل لهم أولاً موعد لتقديم الأوراق ٧- للمفوض أن يبدل من تلقاء نفسه شيئاً آخر في الدعوى إذا كان وجدتها ضرورياً.

- (٢) معاولة النزاع: وهي محاولة حل النزاع وتأمين الطرفين قبل العرقلة على المحكمة لو رغبوا بذلك هيئة المفوضين عملوا به كان مطعناً وإذا لم يرغبوا فتحل النزاع على المحكمة.
- (٣) الطعن على في الأحكام الإدارية: الرئيس هيئة المفوضين يرفع أهام إلى المحكمة العليا في المقام الأول الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية خلال ١٥ يوم من تاريخ إصدار الحكم ثم الفصل في طلبها في الدعوى من الرسوم الإدارية.

انظر في الكتاب من ١٦ إلى ٢١ غير مصرح

الجزء الثاني :-

قضاء التعويض - قضاء التأديب

والجزء الثالث :-

قضاء الإلغاء - القضاء الدستوري

سوف نبدأ أولاً بقضاء الإلغاء - لأنه أهم شيء في مادة القضاء الإداري والدستوري.

الباب الأول : قضاء الإلغاء تعريفه - الفصل الأول

* تعريف دعوى الإلغاء : هي الدعوى القضائية التي ترفع أمام السلطة القضائية للمطالبة بإعدام قرار إداري غير مشروع

* خصائص دعوى الإلغاء : - دعوى الإلغاء دعوى قضائية ذات نشأة قضائية وليس لها إدارية

١ - دعوى الإلغاء تنتمي إلى قضاء الموضوع ، وقتها الموضوعية ، يصف أي حماية الموضوعية القرار

٢ - أما لغة دعوى الإلغاء بأجوات ذات قانونية خاصة ، نيل رفع الدعوى في مواضع معينة وللجواب إلى لجنة قضائية مختصة

* دعوى الإلغاء هي الطريقة الإدارية لإلغاء القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري ، وهي
وهو الطريقة المرسومة في دراسة القانون للطعن في القرار الإداري

شروط دعوى الإلغاء - الفصل الثاني

أولاً : الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

١ - الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعن في الإلغاء

أ - أن يكون القرار الإداري نهائياً ، معناه إداري نهائي أي لا يحتاج إلى التصديق من أي سلطة أو جهة عليا
فإن كان كذلك هذا القرار الصابر يحتاج إلى التصديق من أي جهة إدارية عليا فإنه لا يكون قرار إداري نهائي
ومعناه فلا يجوز الطعن عليه بالإلغاء

ب - مسوور القرار عند سلطة إدارية ، أي مسوور للقرار من أي وزارة أو أي مصلحة من المصالح
سواء تأسس بالنظام المركزي أو اللامركزي ، أو بمعنى أنه يكون صادر من حكومة ، اعتبارها (ما حقوقه بأعمال إدارية)
مستقلة ، ولا تأخذ بالنظام المركزي أو اللامركزي

إنما يكون القرار الإداري صادراً عن سلطة إدارية ويخضع لمراقبة جهة أعلى تنتمي إلى السلطة الوطنية والمعمول به من قبله إذا كان صادراً عن سلطة إدارية أصليته فإنه لا يمكن الطعن عليه بالإلغاء حتى ولو كان يصدر القرار عن جهة قضائية ويصحب التفريق بين الطرفين من القرارات أي القرارات التي يتخذها ممثل في قضاة منزهة باعتبارهم موظفين معيّنين يخضعون أعمال السلطة المصنوعة وهذا النوع يخضع لرقابة مجلس الدولة أيضاً
 أما القرارات التي تتخذ من ممثل في مصر لا يخضع على إدارة هذه البلاد فهذا النوع لا يخضع لرقابة مجلس الدولة المعنى
 أما أن يكون هذا القرار صادراً بعد العمل بمقتضى الدولة فمقتضى سنة ١٩٢٢ قبل هذا التاريخ كان النظام في مصر نظام القضاء الموحد وكان هناك طعن بالإلغاء في ثلاث إدارية أمام القضاء العادي ولكن بعد هذا التاريخ وصار القانون المنازعات الجديدة تدخل في مجلس الدولة وتنفذ المنازعات المصنوعة قبل صدور القانون وأما القضاء العادي

باب الشروط المتعلقة برفع الدعوى الإدارية

أولاً: ١) الصفة ٢) المصلحة ٣) شرط المصلحة

أولاً: شرط المصلحة: فإذن المصلحة قد لا يقبل أي طلبة أو رفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة بقوله القانون
 وتعرف المصلحة بصفة عامة هي الفائدة أو المنفعة التي يمكن أن يرجع إليها طالب الدعوى أو رافعها
 في حالة إجابته أي طلبه علة المصلحة لا بد أن تتوافق من غير رفع الدعوى إلى مجلس الدولة بصفة إدارية
 وقت توافر المصلحة: طبيعة الدفع برفع المصلحة وهي من الدفع الموضوعية ويمكن أن تستلزم أي
 علة عليها الدعوى: شرط المصلحة الشخصية مباشرة: يجب أن تكون المصلحة في هذه الدعوى شخصية ومباشرة
 شخصية أي لا تقبل الدعوى من حيث نوع أو نوع أو نوع مباشرة أي علة الدفع مباشرة على الشخص رافع الدعوى
 إذا رفعت الدعوى من شخص ذي مصلحة شخصية ومباشرة فمن بعد ذلك توفى هذا الشخص أثناء النظر في الدعوى بالإلغاء
 على جواز لورثة الطول معله في هذه الدعوى في الإجابة تختلف باختلاف الأحوال
 إذا كان القرار الذي طعن فيه الموقوف يتعلق بالتعيين في إحدى الوظائف العامة فإنه لا يستلزم العودة الاستمرار فيه
 أما إذا كان رافع الدعوى الموظف بقرار إزالته لطبق ماله لموردتهم فهذا وجه الورثة الاستمرار في دعوى الإلغاء
 أنواع المصلحة: ١) المصلحة الإدارية والمصلحة الذاتية: رافع الدعوى تسمى المصلحة الإدارية كما تسمى المصلحة الذاتية
 على المصلحة الشخصية: حق كل من يتعلق ديناً له في الدعوى الإدارية الذي يعرض بالإلغاء دور العبارة
 الممارسة الذين التي بصفة عامة مصلحة مادية مثل دفع من أجور العمال

٢) المصلحة الحقيقية والمصلحة المتعلقة: لا شك أن رافع الدعوى بالإلغاء تحمل المصلحة الحقيقية المصلحة هل يقبل دعوى
 بالإلغاء في حالة المصلحة إذا كانت متصلة: الأصل والقاعدة العامة أنها لا تقبل ولكن هناك حالات قبل فيها القضاء الإداري الدعوى في بعض مصلحته وأما حالات مصلحته على سبيل العدم وهو ما يجري عليه المعايير الإدارية العليا
 ثانياً: شرط الصفة: والصفة هي العلاقة للترافع أمام القضاء كطرف في الدعوى: ولا يقول القضاء الإداري
 على المدعى توافر في شرط المصلحة توافراً فيه في الدعوى: ويقول الدكتور أن الكتابي أن شرط المصلحة بأنه
 شرط الصفة والمصلحة شرطان منفصلان

معلومة: في وقف معيار الدعوى (اللاغى) الوقت يترتب عليه احتساب المدة السابقة قبل الوقت
ثاني: انقطاع مدة الطعن بالإلغاء لا يترتب عليه احتساب المدة السابقة وتبدأ المدة من جديد (1) يوم

ما من الصلوات التي تتوافق فيها الصفة 2 - 1 - دعوى الإلغاء التي وقعها من له مصلحة في الإلغاء في وقت
القرار الإداري، في دعوى الإلغاء التي وقعها من له مصلحة في الإلغاء في وقت
حكم الصفة من النظام العام، لا بد من توافق هذا الشرط والمصلحة العامة أو مصلحة خاصة من مصلحة النظام العام
ما هو الوقت المعتبر فيه توافق الصفة 2 - 1 - إذا رفع المدعى دعواه على غير ذي صفة في وقت وقوعه
والدعوى إلى صاحب الصفة فيصير بذلك لكل الدعوى ويكون قبوله إلى ذي الصفة ومن ثم تقبل الدعوى
كلما زاد رفع الدعوى على غير ذي صفة ثم رفع صاحب الصفة في الدعوى وقد رخصت فيها في ذلك بوضع شكل
الدعوى أيها ومن ثم تقبل الدعوى في المصلحة العامة لا بد من توافق وقت رفع الدعوى في كل ما يخصه وللغاية

حكم الشروط المتعلقة بمعيار دعوى بالإلغاء

معيار إقامة دعوى الإلغاء ويرى أن يكون من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه
في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إدارات منسب الشاغلين
تجاوز معيار دعوى الإلغاء 1 - 1 - أمثلة المعيار 2 - 1 - المحظرات الرسمية وهوذا هذا في آخر السنين يوم
يوم مطلق (م) يعتبر أن أول يوم عمل بعدها والإمتداد يوم واحد فقط (ب) صول غير المسافة معقولاً للمخاضين داخل البلاد
يوم مطلق خمسة كيلومتر بعد أقصى أربع أيام (ج) خمس عشر يوم للقاطنين للمناطق الصحراوية تحت يوم من خارج البلاد
2 - وقف معيار دعوى الإلغاء 3 - 1 - وجوب سرية مدة الطعن بالإلغاء يجب فيها بصفة موجبة إلى أن يزول مع الوقت
وأساسه هي: قوة قاهرة تحول بينه وبين الدعوى فلا يكونا في النظام ولا يعتبر من مصلحة خاصة قوة قاهرة في نظام القانون
2 - 2 - أن القانون على وقف معيار دعوى الإلغاء اعتباراً بظان إجراء معين

3 - انقطاع مدة الطعن بالإلغاء: ومن عدم الاختيار للمدة التي انقضت من المعيار لإتمام صاحب الصفة والمصلحة
من إلغاء القرار بإجراء يؤخر مده على الغاية ويتم بمرور مدة معينة، لكن في ثلاث حالات:
التظلم الإداري - قبل إلى عطاء من الرسوم - رفع بلا دعوى إلى المحكمة في مدة معينة
أولاً: التظلم الإداري: هو إجراء يقام من كل من يوصي الطعن في القرار الإداري بالإلغاء إلى الجهة الإدارية
يبنى فيه تصكه بصفته في إلغاء هذا القرار خلال فترة زمنية معينة سواء كان التظلم وجمعي أو جزائي
أولاً: التظلم الإداري: 1 - التظلم الولائي والتظلم الرئاسي: المورثين وهو نظام الجهة خاصة الولائي على إصدار القرار
والرئاسي: وهو اعتراض على قرار إداري أي الجهات الرئاسية التابع لها إصدار القرار

2 - تظلم وجمعي وتظلم جزائي: المورثين هو الذي يفت عليه القانون أو يفت عليه المصلحة العامة والدعوى والطلبات المقسمة بالطعن
في القرارات الإدارية المتضمنة عليها في بعض النصوص لا تقبل قبل عملية التظلم أي هذا بعض المسائل التي يجب
المتعلقة بالإلغاء لا يجوز رفع الدعوى عنها إلا إذا تم التظلم منها قبل اتخاذ القرار الإداري بالتصنيف في وظيفة عامة
أو القرار الإداري بمالة موقوف إلى المعاني أو المحظرات أو القرارات النهائية للسلطات القضائية
3 - التظلم الجزائي: وهو في الصلوات التي لا يلزم فيها القانون التظلم بالطعن بالقيام بعملية التظلم
شروط التظلم الإداري: 1 - أن يقيم التظلم بعد مدة يحددها القرار الإداري بأن يكون صاحب صفة ومصلحة
2 - أن يقيم التظلم بعد صدور القرار الإداري 3 - يجب أن يقيم التظلم في خلال 7 - 10 يوم من تاريخ نشر القرار الإداري
4 - يجب أن يكون التظلم في مضمونه ووضوحه كما أنه يكون التظلم ذا دعوى

على وجهه أنه قد تم تقلم نوعه في إنبات التنظيم : رفع الدعوة هو صلاحيته على التنظيم
 النار التنظيم الإداري : إذا كان في الشأن مستوفى شروط التنظيم فلا يعتريه و يرفع صغار دعوى الإلغاء كما لو كان
 مستوفياً للشروط يكون الإلغاء الذي يدخله الزمان قد تم في وقت 1 - إذا رافقت الإدارة بسمه جهة يوم ترفع صغار
 دعوى الإلغاء لمدة 30 يوم آخرى كما إذا تعددت التظلمات فلا يعتريه بالتظلم الأول ولا يعتريه بالتظلم التالية
 ثالثاً : طلب الإلغاء من الرسوم : في غير القدر على دفع الرسوم لا يعرض من جهة التقاضي ويحصل على 6 يوم أخرى
 رابعاً : رفع الدعوة إلى محكمة غير صفية : وتكون عليه دفع الصغار مادام الدعوة رافعة في طول المدة
 وإذا لم تنته مدة 6 يوم أي إنتهى صغار دعوى الإلغاء دون قيام زعمي الشأن برفع دعوى الإلغاء هذا يمكنه رفعها بعد ذلك في
 (أشهر) شهرين بعد القرار الإداري قد تضمن لا يمكن الطعن عليه في مخرج ذلك يكون الطعن عليه بما يحسن بالافتتاح للتصديق
 في مائة 1 - إذا لم يشر تشریح لرفع الدعوى على اللجوء يجعل وجودها غير متوقع في صغر شريطة دستورية قانون أو
 لا يصح ذلك في صغر شهرين بعد قرار إداري قد تضمن الطعن بوقت المدة 24 - تفسير التفسير القضائي
 الذي كان يجعل من القرار الإداري قراراً مشروعاً
 2 - سواء الميعاد : هناك قرارات هيكلية مدونة (أطعن في أي وقت) مثل قرار صادر باعتقال شخص
 3 - اثر انتهاء صغار دعوى الإلغاء لا يعود الطعن بالإلغاء كفاية عامة تحسن القرار الإداري كما لو كان
 هناك استثناءات من آراء قرارات الفردية : مثل حالات إمتناع الميعاد والوقت قصير
 4 - القرارات التنظيمية : وهي هيبة إلزامية في حالة إمتناع الميعاد
 5 - القرارات الإدارية : وهي هيبة إلزامية في حالة إمتناع الميعاد

تكملة طلب التوفيق في المنازعات

1 - شرط سبق طلب التوفيق في المنازعات : طلب رفع دعوى الإلغاء لا بد من تقديم زعمي الشأن
 طلب التوفيق أمام لجنة المنازعات أو لجنة التوفيق للمنازعات
 2 - شرط إتمام طريق الطعن الإداري : وهو أن لا يكون في وسع الطاعن التماس اللجوء إلى جهة أخرى
 تحقق له نفس النتيجة الخيرية الوصول إليها عن طريق دعوى الإلغاء
 3 - قراره به غير نهائي ولكن لا يفتقر لمعيار إتمام طريق الطعن الإداري

الفصل الثالث : الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء في أوجه الطعن بالإلغاء

يتمتع بها تلك الشروط التي تشمل بالقرار الإداري ذاته والتي إذا توافقت أو أضيفت يصبح القرار الإداري
 عيباً مما يستوجب الغاؤه - خمس عيوب
 1 - عيب عدم الاختصاص : والأختصاص هو الصلاحيات القانونية للقيام بعمل معين وهو الصلاحيات التي يتمتع بها
 2 - إتمام قرار من عفو غير مضمّن يكون القرار باطلاً ويجوز الطعن فيه مثل صدور قرار من وزارة الصحة متعلق بوزارة التربية
 3 - إتمام عيب علم الاختصاص : عيب الاختصاص التقني : وهو أن يصدر القرار الإداري من شخص غير مختص
 4 - عيب الاختصاص الموضوعي : وهو تجاوز موثاق الجهة الإدارية اختصاصات غير اختصاصات هذا وهذا القرار يكون غير صحيح
 5 - إتمام عيب الاختصاص شكلي : وهو أن يصدر القرار من جهة غير مختصة شكلياً بالاختصاصات (مثل) مدير الشؤون الإدارية

٣٧ معية اليشتها المكناني : وهوان المؤلف للرجوع له ان يمارس اجتماعه خارج النطاق الجغرافي المعهود من القانون
هل امكنك المرافقة ثم اذا بعصوه معاقبه اخرى عن معاقبه.

عيب الإغصاف الزماني: وهو قصور في فهمه ما هي الموائد الإغصافية فيها.

الدرجة عيب عدم الإختصاص بها ^{توبة} ١. عدم الإختصاص بها ^{توبة} ٢. وهو إختصاص السلعة ويكون الغرض منه فاضل لو كان

٥- مبدأ عدم الاختصاص الذاتي: كما نرى، موظف قرار اداريا من حيث صلاحيات موظف آخر = وهذا يكون القرار بالادارة

عقوبة القتل والجرمات

تعريف عيب الشكل والإيرادات: يقصد بالشكل الخط المقتصر الظارعي الذي يقع فيه القوار والإيرادات هي التي تقع على
وتقع عيب الشكل والإيرادات: عيب مراعات الدارة للمشكل والإيرادات التي تقع عليها المصابون كوالفصل أنه القور

للإدارة غير مقدرة بشكل عام إلا أنه إن أُلزمت بالقانون قد ألزمت الإدارة في أنسألوها معينة بشكل معين فالأمر أنه تتبع هذا الشرط

الحل لا بد من توافق الشكل في الفرق بين حالتان $\textcircled{1}$ وان كان القانون على شكل معين او اجزاء معينة فلا يعد انتهاكاً لمبدأ التوافق مع المادة $\textcircled{2}$ انما اذا كان القانون على شكل معين

فلا يعود الطعن بالاعتناء استناداً إلى عديم المنطق الشكل أو البرهان

في الأثر المتروك على مطالعة قواعد الشكل والإجراءات (١) نص في الإجراءات الجوهرية التي فيها عليها القاموس
يترك على مطالعتها قلبية الفكر لا العقلية والأخص فيه بالإعداد (٢) وإجراءات وشكل ثانوية فيها عليها القاموس
على هذا القاموس

لا يترتب على هذا القول ان لا يترتب عليه القاون - لا يترتب عليه بطون او طعن
في [عيب المصل] عيب مضالفة القاين [ع]

و حل القوار البازلي ; لابد ان يكون رابطاً متصلًا ^{في} يعطى موثقة عام والمطل ^{في} قرار التعيين في الوثيقة
و يعين اثنين في هذه شروطه : - ① ان يكون حائزاً لقانونا وهو ان يكون متزوجاً متفقاً مع القانون و يكون باطلاً
او ايضا القصة

٥) ان يكون العمل متكاملاً : كعدم وجود قرار بأية حالة مؤهلة الى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني
٦) ان يكون العمل متكاملاً : كعدم وجود قرار بأية حالة مؤهلة الى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني

١- المجاملة الطريفة للقانون :- العناوين والقانون الوثاقيلية او تطبيقية

* يقصد بالغاية من القرار الإداري : الهدف المراد تحقيقه من إصدار القرار الإداري (وهو المصلحة العامة) .
* ويقصد بالإصرار بالغاية : الإصرار الإداري عند ~~الهدف~~ الذي صدره القانون أو عند اختيارها المصلحة العامة

٥) قاعدة تخصيص الأوامر: يصدر القائد الإداري مديراً معيناً للإدارة يجب ألا تتم له أية
٦) والهدف المقصود إما عاماً أو خاصاً: تحقيق المصلحة العامة = وما يكون الغاية من هذه القاعدة

فيها ولا طاعة لله فيه المقاصدة في انه يمكن الطعن بالاعلام

الشفقة لوجه الله و الرحمة على يتقلب من العاقل انه يجب في وجود هذه البواعث

- ١٣ - آثار الحكم الصادر في دعوى الإلغاء :- عند تطبيق مبدأ الحكم المستعجل والموقف في حكمه وقتي
 لا يصح من شأنه إلزام الخصم بالموافقة أو العكس والموقف في دعوى الإلغاء :-
 ١ - تعزيز الحكم الصادر بالإلغاء جزاء تطبيقه :- تعزيز الحكم (الراجح الإدارة) بتفويض صطوف الحكم
 وهو لا تعطيله بإعاقته بالعيب والعزل كل موظف عمومي لم تعطل سلطته لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الطعن
 ٢ - الاستمرار في تنفيذ حكم الإلغاء :- مقصد بإشكاليت التنفيذ في تلك المنازعات التي تحلها بإجراء
 التنفيذ أو يتسبب في الضرر فيه أنه لا يصح المنع من إيفاء باقي حقه وتخصيص مجلس الدولة دون غيره من الجهات
 ٣ - الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء :- هناك طرق عديدة للطعن
 ١ - استئناف الحكم الصادر في دعوى الإلغاء ، ٢ - الطعن بالنقض في المحكمة الإدارية العليا
 ٣ - الطعن بطريقه التماسا أمامه بالنظر ، ٤ - معارضة الحكم الثالث
 ٥ - طلب تفسير الحكم الصادر في دعوى الإلغاء ، ٦ - طلب تصحيح الأخطاء الإدارية

الباب الثاني : القضاء الدستوري

- مقدمة : رقابة دستورية القوانين واللوائح
 الفصل الأول : مفهوم الرقابة على دستورية القوانين واللوائح
 مفهوم الرقابة : يقصد بالرقابة الدستورية التأكد من أن القوانين واللوائح تتوافق مع أحكام الدستور
 مستفي عليه و محمول به ، ومعنى الرقابة هو التحقق من مطابقة القوانين العادية ومعنى
 مطابقة المقوله القواطين الفرعية إلى التشريعات الدستورية التي تصدر
 ١ - أنواع الرقابة على دستور القوانين :-
 (أ) الرقابة المختصة بالسياسة على دستورية القوانين : وهي الرقابة التي يجرى من قبل الهيئات المشكلة
 وأبنة تشكيلها على أساس ما كانت لأدقته على صدور القانون أو سابقه على صدور القانون
 بقررها ، تحصر أكم وأصلية وأكثر دقة تحقيقا للهدفها إلى منع تحقيق الغرض الدستوري خاصا
 لو أقرت بها قبل إصدار القانون أو القانون أو عرخته على الرقابة السياسية
 بولكنها يوجبها أنه إذا تم تشكيل أو عارضها بطريقة معينة من جانب البرلمان فإنها عرخته أن تكون تأجيله أو
 الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا منقطة إلى ثلاثة
 (ب) الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح :- وهي الرقابة التي يمارسها
 القضاء بقصد التحقق من مطابقة القوانين بكافة أشكالها ومبادئها في الولايات المتحدة الأمريكية
 أنواع الرقابة القضائية : هذه الرقابة قد تكون (أ) سابقة على صدور القانون (ب) لاحقة على صدور القانون
 أساليب طرح الرقابة القضائية على دستورية القوانين :- ١ - أسلوب الدعوى الأصلية : هي دعوى أصليّة ترفع
 أمام الهيئات الرقابية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين وتكون بغير وجود في أي جهة قضائية
 ٢ - أسلوب الدفع الفرعي : وهو وجود قضية منقولة أمام القضاء الإداري أو القضائي ويرفع المدعي عليه
 أو المدعى عنها (استثناء) في غير دستور في هذه الحالة يرفع القضاء الإداري أو الإداري المنازعة
 إلى القضاء الدستوري للفصل في إسناده المدعى دستورى أولا إذا كان دستورى حكم له وإذا كان ليس دستورى
 بطلان إعادته المدعى

من أسلوب الإجماع نفسه فتمتعة الرافع الرأسي ولكن في هذه الحالة تدخل القضية إلى القضاء الدستوري أما في رفق
يقول للناظر القاضي إذ هو إلى القضاء الدستوري وهذا يقوم هو بتحويل القضية
والرقابة القضائية من حيث أن الحكم الصادر بعدم الدستورية على القانون غير الدستوري
لا يزال الرقابة سابقة على صدور القانون فيكونه الذي عدم صدور هذا القانون
ولا كانت الرقابة لا صحة على صدور القانون فتكون رقابته امتناع وهو امتناع القاضي عن تطبيق القانون غير الدستوري
ورقابة الغار وهو اعتبار هذا القانون كأنه لم يكن

الرقابة القضائية القضائية على دستورية القوانين في مصر قبل صدور قانون سنة ١٩٧١
لم يكن هناك أي جهة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين وهذه المرحلة الأولى
المرحلة الثانية: بعد صدور دستور ١٩٧١ تمت إضافة محكمة تسمى المحكمة الدستورية العليا العليا دستورية
المرحلة الثالثة: أصدر قرار تعديل رقم (٦٨) لسنة ١٩٧٢ بقيام المحكمة الدستورية العليا ونصها بمراقبة دستورية
القوانين واللوائح وبما على ذلك إضافة القسم الدستوري المعنى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين
وهذه الرقابة تكون رقابة قضائية لا صفة على صدور القانون وتطبيقه

لأن قانون المحكمة الدستورية العليا بأحكام ثلاثة لتتولى الرقابة على دستورية القوانين
أ. أسلوب الدفع العكسي: معناه أنه يفترض أن هناك قضية أو واقعة منطوية أمام القضاء العادي أو الإداري فرفع
أحد الأطراف بعدم دستورية تلك منصوص القانون فالمطالبة تقوم بتعيينه أجل يرفع فيه دعواه أمام المحكمة العليا
وتوقف النزاع في القضية الأصلية إلى حين انتهاء بر المحكمة الدستورية العليا
ب. أسلوب الإزالة من محكمة الموضوع: أي نفس المثال لكن المحكمة هنا تعيد أوراق إلى المحكمة الدستورية العليا
ج. أسلوب التمسك من المحكمة الدستورية العليا بأنها وهي الرقابة على دستورية القوانين

الفصل الثاني: في القرار الصادر بعدم الدستورية من القانون غير الدستوري في مصر

إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكم بعدم دستورية نص من النصوص المطعون عليها
للمنفعة التي تصدر أولًا إثر الحكم الصادر في نفي المدعى الرضا لدى الحكم ثم يبين المدعى الذي لهذا الحكم
أن الحكم أو القرار يوقف نفاذه أي يتم وقف العمل به كمنعه من تطبيقه للحكم الصادر بعدم الدستورية
فإذا أقرت المحكمة الدستورية أن القانون المطعون فيه قانون دستوري

أولاً: يصح القرار ويطبق القرار على النزاع المعروض
ب. المدعى الزماني لسريان الحكم بعدم الدستورية: قبل تعديل القانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٧٢
كان الحكم عليه بعدم دستوريته يفتقر إلى سريان رافعي، ولم يعد دستور القانون تبين الأمر الرجعي للحكم بعدم
دستورية / يتوقف على الحكم الذي صدر بعدم دستورية نص قانون أولاد عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي
لنفي الحكم عليه يصعد لذلك تاريخ الحكم عليه بالحكم بعدم دستورية نص هو يجب أن يكون له في جميع
الدعوى التي أثارها من رونة الأخطاء لا استفادة المدعى بالحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص
ج. الحكم بعدم الدستورية ذاتاً: أي كقاعدة عامة على أن مبادئ وفروع ومبادئ من ذلك - أن تقول المحكمة

دستورية العليا تصدر قراراً بغير سريان حكم بعدم الدستورية في غير المواد العينية
٢. تقرير المحضر: أي أمر مباشر للحكم بعدم دستورية نص ضريبي ٢٠ - الحقوق والمزايا التي استقر بها الحكم ذاتاً في
مادة القوة الأمر لاطفئ أو بمعنى مدة التقادم

تم عقد الاجتماع الشهري من الجزء الأول والثالث

باسم الله تعالى

الجزء الثاني: قضايا والتعويضات

مسوقا شبراخيت وقضا، التاديب، دولة

الباب الثاني: قضايا التاديب - المدعي الأول

هناك قواعد ثابتة أساسية لا يردى موظف (1) يجب على الموظف الالتزام بأحكام

القانون ولما أوردته القرارات والتعليمات المنشورة (2) يجب على الموظف أن لا يخرج عن حدود هذا القانون

فإن خرج عنه فإنه يجازى تأديباً

السلوك الوظيفي لقانون 93 لسنة 1993 المسمى بـ: الواجبات الوظيفية التي تقتضي جعل الموظفين

في الإلتزام بجهاد العمل الرسمية، التعاون مع رؤسائه في العمل وغيرها

في المصروفات على الموظف: عكس كل ذلك فإن وظيفته من أسرار الوظيفة ممارسة لها عمل حزبي أو سياسي

ومفهوم المظالفة التأديبية: لو تجاوز الموظف ما ذكره في مقتضىات الوظيفة أو ما تفرضه

على داخلها من واجبات يحددها تأديباً إدارياً

أصناف تصير المظالفة التأديبية:

1 - المظالفة المصنوعة: الواضح الصلة بين التاديب الإداري والوظيفي كما في: انطاد الحق في الشكوى وسيلة

للمشاور بالروساء بعد زنتا إدارياً 3 - ضرورة إقامة الدليل على الإدعاء بوقوع المظالفة التأديبية

4 - مظاهر المسؤولية التأديبية: وهو التبع من وجود مظالفة إدارية حولها لإنتفاع أو بالرفق 5 -

6 - سلبية تصير المظالفة الإدارية به السلطة التأديبية هي التي تصدرها إذا كان هناك مظالفة تأديبية فهو دأر

القواعد الضابطة للعلاقة بين المظالفة التأديبية والعربية الجنائية والخطأ المسمى 1 -

معلومة: أنواع الجرائم ثلاثة: (1) جرائم مدني يطبق على الأفراد في حالة مظالفة قواعد العقاب والإنتفاع (2) الجرائم الجنائية

يطبق على الموظفين (3) الجرائم الجنائية يطبق على من يتجاوز القانون العقوبات سواء موظف أو غير موظف

4 - الفرق بين المظالفة التأديبية والعربية الجنائية: الجريمة الجنائية الجنائية

5 - الجرمية الجنائية تشكل إهارة صالحة صالحة من الجنائي وبالتالي يوجبها صفة جنائية الجنائي والعقوبات يوجبها

تصير المظالفة الجنائية من قبل المشرع مقصود العقوبة - الرطب من كل فعل وعقوبته المصدرة

6 - الاستقلال: (1) هو القانون الجنائي يبين في مظالفة القانون الجنائي، والقانون الإداري يبين في مظالفة القانون الإداري

7 - الجنسية: يصفه عامة القانون الجنائي يعلوا المسمى والبلدية والأحوال الشخصية وأولاً

8 - الحكم الجنائي صفة ملزمة إمام القضاة الإداري مثل موظف مرتضى يصب هنا صائباً وإدارياً ولكن يطبق أولاً في

الجنائي وإذا تم تفرقة من الجنائي وقال ما ضحك وشوه لا يمكن معاملة في الإداري ولو الجنائي فلا مرتضى تدعى

9 - المصالح التأديبية أو الإدارية تقع عليه الجوار

10 - في دور الضحية: نفس المظالفة على الموظف في حالة تأدية الموظف لعدم كفاية الإدارة وهذا لا يصنع للمظالفة

التأديبية أن يقع على الموظف جوار تأديبي على أساس وجود شبهة كينونة حول الموظف

في معيار ذلك الإداري: أنه التبع الإداري مستقل عن المظالم الإدارية

في أثر الأمر المبادىء العامة على التاديب: إذا أضرت النية العامة أثناء التحقيق مع الموظف الموقوف
قراره لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو قسوت الواقعة وهذا لا يمنع من معارضة الموظف تأديبية
في الإجراءات الصبائية توقف الإجراءات التأديبية: القاعدة العامة أنه لا بد من وقف ما كان
من قانون إداري أو مدني

الفرق بين المظالم التأديبية والظلم الإداري: المظالم التأديبية تكون على الموظف نفسه فقط
أما الإداري فهو يكون بين أطراف الخارجية تابع للمنفذ العام أو التأديبي تابع للمنفذ الإداري

الطاق المقتضى للمظالم التأديبية: وهي تختص بين: الموظفين المستوفين بالجهاز الإداري للدولة
والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة وتخضع في الجزاءات لقانون المخدرات القطاع العام

الفصل الثاني: العقوبات التي النظام الداخلي للعقوبات التأديبية

العقوبات التأديبية ٣١٥: إيمان وصف مفعله

الجزاء التأديبي المقتضى: ويعين ماستقره السلطة الإدارية من إجراءات تعقيل وإلغاء عقوبات تأديبية تغضو مفعلة
فقد فقد الموظف وكان على شكل الترقية أو أدى هذا النقل إلى عدم الترقية وهذا جزاء تأديبي يقتضى أو مقتضى

عدم موازاة الجزاءات على الفعل الواحد: القاعدة العامة أنه لا يجوز بالأثر

التناسب وشروط العقاب التأديبي

مفهوم التناسع: أن العقوبة التأديبية يجب أن تتناسب مع المظالم التي وقعت من العامل

أشعار التناسع: ١) قوة المظالم التأديبية بهذا التوازن ٢) والمظالم أيضاً تراعى التناسع

٣) استعانة تنفيذ العقوبة يخرج عند إظهار التناسع على مقياس التناسع لا يتغير على رفع العقوبة وإلغاء تراعى العقوبة أنها
في المبدأ ركنها كان القرار التأديبي ٤) تنسب القرار التأديبي به ركنها جوهرية وهواة الجملة فموظف مفعلة سيقارها

٥) لا يبر اندواجاً في الجزاء التأديبي: بخص من وظيفة إلى وظيفة أخرى وهو الموظف ٦) تترفع الإدارة على تقدير

حالة المظالم وتقدر العقاب المناسب لها والاستناد على هذا الإجراء في معيار إذا قام المشرع على القانون

في تقدير لانه بتجديد عقوبات معينة لمظالمات معينة فتلتزم الإدارة بتوقيع العقوبة المصدرة للمخاللة

العقوبات التأديبية: التبعية عند الاعتذار ٣١٥

أول الاعتذار: وهو مع الجزاءات التأديبية التي وقعت من الموظف بالانقضاء الفترات الزمنية

١) ستة في حالة الإقرار والتبعية والعفو من الأمر من الاعتذار من حيث الأمر وحسب مقتضى

٢) ستة في حالة الإقرار والتبعية والعفو من الأمر من الاعتذار من حيث الأمر وحسب مقتضى

٣) ستة في حالة الإقرار والتبعية والعفو من الأمر من الاعتذار من حيث الأمر وحسب مقتضى

٤) ستة في حالة الإقرار والتبعية والعفو من الأمر من الاعتذار من حيث الأمر وحسب مقتضى

٥) ستة في حالة الإقرار والتبعية والعفو من الأمر من الاعتذار من حيث الأمر وحسب مقتضى

٦) ستة في حالة الإقرار والتبعية والعفو من الأمر من الاعتذار من حيث الأمر وحسب مقتضى

٧) ستة في حالة الإقرار والتبعية والعفو من الأمر من الاعتذار من حيث الأمر وحسب مقتضى

المبادئ العامة للتحقيق الإداري

الفصل الرابع: مرفق التحقيق والمخالفات التأديبية

المادة القارية

نظام إدارة

شؤون قاضية

مفهوم التحقيق الإداري وأقسامه

مفهوم التحقيق الإداري: يقصد به عملية التثبت من مشروعية الجزاء التأديبي وعلائمه أهميته: ضمان حق العامل في الدفاع عن نفسه لئلا يفتقر إلى مستوى لهو حتى يضمن الموظف على غيره

أهداف التحقيق: يتم بمقتضى إلتزام التحقيق وكيفية يتم التحقيق التصرف فيه: أ- قبل فترة التحقيق من تاريخ إحالة الموظف إلى التحقيق وتضمن بأعداد التقرير النهائي عن نتائج التحقيق وذلك لا تتجاوز فترة التحقيق أكنو من ثلاث أشهر - ويجوز مدة فترة أكثر بموافقة السلطة وتعرضه للتعويض مذكور نتيجة التحقيق وتعرضه على السلطة المختصة للتصرف فيه - ويعلن الموظف كتاباً بقرار الجزاء الموقع عليه وأسبابه فكل ذلك ٧ أيام من تاريخ صدور القرار

الوقف الإداري: هو وقف الموظف عن العمل لغيره إلتزام التحقيق في مدة لا تتجاوز ٣ أشهر من تاريخ قرار الإحالة إلى المأكمة التأديبية أو الصابية، وهو إقالة الموظف للمأكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة كتابة على المأكمة التأديبية ولا يخل إلى المأكمة التأديبية المأكمة التأديبية من تاريخ صدور القرار من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو المدعي بالحق (المدعي)

الإختصاص بالتحقيق: النيابة الإدارية وتختص في (١) مخالفة الإختصاص الخاصة بالنيابة الإدارية على الوزارات

الأصل والتفويض: النيابة الإدارية تترتب عليه من من الحقوق المدنية للدولة (٢) مخالفة تختص في العمل الوظيفي تختص به النيابة العامة

تتولى النيابة الإدارية (٣) الرقابة: إقامة عملية الرقابة من تلقاء أنفسهم قبل صدور الوقف وإحالة الموظف على

التحقيق: وهو التحقيق مع الموظف المظنون بالتكليف وإقراره معينه أو معاقبته الجزاء معينين وفقاً لمكانة

الإختصاص النيابة الإدارية (٤) الرقابة والفحص (٥) التحقيق والموظف

الإختصاص الرقابة والفحص: وهو إلتزام الوسائل اللازمة لتعريب المخالفات المالية والإدارية والكشف عن مثل الإستهانة بواجب الوظيفة

قسم التحقيق: يكون لأداء فضاء التفتيش من جزاء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية - مباشرة الدعوى التأديبية أو المظنون

بشأن التحقيق الإداري: أ- وجوب استدعاء الموظف موضع المباشرة أو موله أو مواعيدته بما هو موجود إليه

تتضمن الموظف من الدفاع عن نفسه والإستعانة بمحام - أ- نتيجة الفحص له لمناقشة الشهود - أ- يجب الإلتزام بالتحقيق بمرحلة بطرق وفنقل من تزلزله - يجب أن يحقق في المدعى عليه - أ- أن تكون إجراءات التحقيق مكتوبة

سلطة النيابة الإدارية في التحقيق: (٦) حق الإطلاع: وهو الإطلاع على ما يراه عضو النيابة العامة لأنما من أوراق وهذا المبدأ التبادلي ما يتجسد في التحقيق وهو تفتيش الموظف ومنازله الممنوع إليم المخالفة المالية أو الإدارية ويجب أن يكون التفتيش بإذن

الوقت الوقف عن العمل: إذا رأت النيابة الإدارية أن صلاحية التحقيق تقتضي بوقف الموظف الممنوع إليم المخالفة عنه للعمل وتكون بوقفه مدة العمل لفترة زمنية معينة - ويكون له دفع أجره في هذه الحالة

ما أ- تضمن المحكمة غير ذلك

معداً كفاءة التحقيق والعبثي: يجوز لعضو النيابة الإدارية أن يكتفى بالتحقيق الذي أتى إليه من عضو النيابة العامة

ولكن بشرط (٧) إلتزام التحقيق العبادي كافة الوقائع التي تشكل الدليل العبادي

كان أن يتطوّر التحقيق العبادي على مقتضيات حق دفاعي

و ما من امتناع الموظف أو العامل عن الإدلاء بأقواله في التحقيق الإداري: هذا الامتناع يبطل التحقيق في
امتناع الموظف عن الإدلاء بأقواله فلا يبطل التحقيق ويعتبر الجواز الذي وقع عليه جواز صحيح
و عدم ~~تأثير~~ النيابة الإدارية جميعا معين - وى بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا
أي نسبة طرده للقيام بالإجراءات الخاصة به في وقت معدد إلا إذا اتصل الأمر لشاغلي الوظائف العليا
و التصرف في التحقيق

[illegible]

الباب الأول من الجزء الثاني : قواعد التعميم

مسئولية عقدية: يوجب عقد بين الإدارة و طرف اخر فتقوم الإدارة بمخالفة حقوقه و بهذا العقد و من ثمارها التزم بالتعويض

الفصل الأول : مدد منقولة الدولة من أعمال السلاطين العثمانيين والقطعة منقولة وقرود هذا الحرام

[illegible]

للأعمال التي قام بها السلطة التشريعية في الإدارة السياسية العليا: وعمل في الأعمال التشريعية تمثل ضمن إرادة الدولة السامية
والأعمال الإدارية تكون مقتصرة وغير مضافة ٢٦ التطورات المستمرة التي تعقبت بمبدأ عدم التولية وهو المظهر في عصر

فإنه مفيد الدولة وأثره على مبدأ الجمع عند المسؤولية صالح من الدولة في إتمام كثير من المشروعات فكرة المسؤولية
وإنما عليه يمكن الحصول على القاضى مما يمدد عدم مسؤولية الدولة (الأنه تصبح دولة مسؤولة

تخضع بعد مسؤولية الدولة عن الأعمال البرلمانية: مراحل الأعمال البرلمانية: وهو الرقابة على السلطة التنفيذية.

وعليه أعضاؤها الوسائل البرلمانية من أجل تحقيق الإصلاح وتفقيد الحقائق وعدم مسؤولية الدولة
عند الأعمال البرلمانية (مادة 14) لئلا يترك البرلمان مسؤولية هذه الأعمال كما أقر مجلس الدولة
الفرنسي هذا عدم مسؤولية الدولة عند الأعمال البرلمانية

3 من المفاهيم مسؤولية الدولة عن أفعال السلطة التنفيذية مفهوم الأصل العقائدية هي جميع الأعمال التي تصدر
* قواعد المساءلة المستقر عليها هو عدم مسؤولية الدولة عن الأفعال الفعلية
الفصل الثاني : قواعد المسؤولية الحقيقية للدارة عن التصرف فيها :
مفهوم المسؤولية الحقيقية : هو إقرار الدارة بالقرائن عقرى يوضح التعويض
الذي كان المسؤولية الحقيقية : الخطأ - الضرر - علاقة السببية

الفصل الثاني : قواعد المسؤولية الحقيقية للإدارة عن التعويضات :-
مفهوم المسؤولية الحقيقية : هو إقرار الإدارة بالتزوير عقرى يوجب التعويض
إذا كان المسؤولية الحقيقية :- { الخطأ - الضرر - علاقة السببية }

فقد كان المولى العبدية { الخطأ - الضرر } علاقة السببية {

وكانت الخطأ : نفس اللفظ العقلي هو عين قيام الذات بتتميز التزامه في العقد ، معيار والخطأ :

١- مقتضى الإدارة [الحكومة] عن تعيين الأئمة أو المخطوبين عليه في العقيدة والإسلام إلى أي القوائم في العقد المستحق.

ما كانت السوكة العتية من القفا: فكل مشروع العمل العتيد او عرقا طرنا لم يعويات ما ذق عو سو قعم

أو ليس هو العقد في حالة الظروف الطارئة؟ وهو قرار لا يمس تنفيذ العقد الإداري مواد أو ظروفه! قلنا:

ما أساس المسألة في هذه الحالة؟

منه من المسألة العقلية في حاله ذكره بعمل الأخصر وهو مسرور فخل من جهة الإلزامية يكون

2- أساسيات المصداقية الجيدة في الحياة العملية

أما قوله تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" فإشارة إلى أن هؤلاء هم الذين هموا بعبادة الله تعالى وحده، ولم يعبأوا بعبادة الأصنام، والذين هموا بعمل الصالحات، والذين هموا بعبادة الله تعالى وحده، ولم يعبأوا بعبادة الأصنام.

١- عدم تسليم العمل معمل للتخلف عن ٣٠ التأخير في صوغها للمعتمدين

الضريبة على بيان نوع المسؤولية العينية : هذه المسؤولية هنا هي مسؤولية المصلحة من حيث أنها

١٠ - وهو ما يلحق بالمتعاقدين فساتي مادنية فقط ومنزلة التي هي في حكم

* خصائص الفرد: ١- التكوين الفؤري: ^{قطر} ١٠-١٢ سم، ٢- اللون: البني الداكن، ٣- الجاذب: الجاذب، ٤- الرائحة: الرائحة، ٥- الصوت: الصوت، ٦- الغذاء: الغذاء، ٧- التكاثر: التكاثر، ٨- دورة الحياة: دورة الحياة، ٩- الخصائص: الخصائص، ١٠- الخصائص: الخصائص.

له وصية بالطلاق وهذا يحمل كل منهما المسؤولية ٣٠ أي فيمكنني إلقاء عبء المسؤولية على الطرفين

تلك علاقة فسيقية: وهو انه يكون الذكر النجس اعين به النجاسة لانه في بعض الحالات يكون

مفتوحاً للتعاونية: استحقاق المتأخر قد فتوحه إلى الضرر التي أصابته

أنواع التعريف: - التعريف الجزئي، وهو تعريفي جزئي، من الأجزاء، - تعويضي كامل، تحصل التعويضات كلها، - التعويضي

← الفصل الثالث: قواعد المسؤولية التفسيرية للإدارة عند التحويلات

١٥٥٠٣

أوجه الاختلاف بين المسؤولية التقديرية والمسؤولية العقدية :-

مادة 14: العقود التي لا تخضع لقانون العقد، والتصرفات، مخالفة للقواعد القانونية، لا تكون نافذة.

٥٤) طبيعة مسؤولية في العقيدة مسؤولية الولاء شيعة العقيدة نفسها وهذه ابراهيمية بين الفرد والجماعة

وفي التفسيرية فمعه الخاتمة التي فيها الاطراف والقانون دون ان يكون هناك طرف اخر مستثنى معها.

١٤٦) منبر، الحفر، في حفرة القمامة بالشارع على اوراق خضراء قاذرات كانت المصاصة والشراب

المشروع الثاني: دراسة أثر التغير في أسعار الفائدة على الاستثمار في القطاع العقاري.

القواعد التي تستقر عليها مبادئ المسؤولية في أعمال المسؤولية التقديرية :

- ١) معيار الاختصاص بمسؤولية الجهة الإدارية التي تتعقد أمام الجمعية العمومية : وهي تلك من أو الجهة المختصة بالحكم على الإدارة أنها مسؤولة أم غير مسؤولة هي القضاء الإداري
- ٢) مبادئ المسؤولية بين الجهات الإدارية : قالت الجمعية العمومية لنفسها الفتوى والتشريع بمبدأ الدولة «إذا أخل أحد الأفراد بالتزام توجب عليه غرامة للغير فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض على حسب الغرامة»
- ٣) تعويض مدعي المعروفات الإدارية : لا تتصل الجهات الإدارية التعويض مدعي المعروفات الإدارية وأما في الغرامة الفعلية
- ٤) لا تعويض مدعي الكسب الفائت : وهذا لا تتصل به الإدارة

الفصل الرابع : المسؤولية التقديرية للإدارة على أساس الخطأ :

الخطأ في المسؤولية التقديرية للإدارة هو : كل فعل إجرائي أو إداري يمثل مخالفة للالتزام ملقاً على جهة الإدارة بمقتضى الواجبه العام أو الواجبه الخاص الذي يفرضه النظام ويكون في غرض ما هو مصدر الالتزام المعنوي.

أنواع الخطأ الإداري : الخطأ الشخصي : المخالفة بين الخطأ التقني والخطأ المعنوي

- ١) الإجماع الأول : الثاني : ويعني أنه يمكن التمييز بين نوعي الخطأ من خلال تقسيم الموظف أو منعه في ارتكاب الخطأ فالخطأ الشخصي : هو الذي يكون مطبوع بطابع شخصي يكتسب من الإنسان بطبيعته وضعفه وشهوته وعدم تمييزه والخطأ المعنوي : هو غير مطبوع بطابع شخصي وينشأ عن موظف عرفه بالخطأ والصواب
- ٢) الإجماع الثاني : الموضوع : ننظر في صفة الصامة من فعل الخطأ الذي ارتكبه الموظف فالخطأ التقني : هو خطأ يقع ضمن الصامة بحيث لا يكون إعتباره من الأخطاء البسيطة التي تصح بالموظف
- ٣) الإجماع الثالث : مكان الخطأ : نفصل بين الإضرار على أساس فكرة الموظف المعنوي القائم به ، فالخطأ يعتبر خطأ تقنياً إذا ما كان ^{شخصياً} ~~شخصياً~~ عن الموظف ، أما إذا لم يتمكن خطئه العمل عن الموظف فيعتبر خطأ معنوي
- ٤) صور الأخطاء المعنوية : أ- سوء تنظيم المرفق أو إدارته ب- الغرض مجهول المفسر ج- خطأ المرفق في أداء الخدمة
- ٥ - إعتناء المرفق عند الإدارة بالخدمة

٦) صور الخطأ التقني : أ- قيام أحد الموظفين بالقيام بفرصة منه أحد الموظفين في محل العمل ب- قيام أحد الموظفين بأخذ أسرار الموظفين ج- خطأ الموظف الذي يكشف عنه الإهمال الشديد وعدم العناية بالأمور

منه ٩٧ إلى ٩٩ في مذكرهم

أعداد د.ح
١١٠٧٤٩٨٩٦٢

وما هو أفضل بديل للحقيقة ؟
الإجابة ... كذبة يصدقها الجميع
والكذبة التي يتفق الكل على حقيقتها أقوى وأطول عمراً
من الحقيقة التي لا يؤمن بها سوى القلة ...

أسئلة

- عرفنا مبدأ المشروعية ثم ذكرنا مصادرها اعمالاً؟ مبدئياً أثناء التوافق في مصر؟
- تكلمنا عن الحق كونه من مصادرها المشروعية؟
- يفرق بين مبدأ المشروعية عدة اصور منها الظروف الاستثنائية اشرح ذلك بالتفصيل؟
- اذكر الليات ^{التي} وسائل الرقابة اجمالاً ثم اشرح منها الرقابة الادارية؟
- اذكر خصائص الرقابة القضائية ثم اذكر مقارنته بين نظام القضاء الموحد والمزيج؟
- وبين مميزات وعيوب كل منهما؟
- اذكر اجمالاً اقسامها ما تفرقت التوزيع وقسم الرأى في مجلس الدولة؟
- ما هي حالات الطعن امام المحكمة الادارية العليا؟ مبدئياً اقسامها مائتين؟
- تكلم بالتفصيل عن اقسامها ما تفرقت هيئة مفوضي الدولة؟
- اذكر اجمالاً الشروط الموضوعية وشكلية ~~لرفع~~ لرفع دعوى الالغاء؟
- اذكر اجمالاً الشروط المتعلقة بقرار من الطعن بالالغاء مبدئياً بالتفصيل عن شرط الصفة والمصلحة؟
- من الاصور القاطعة لقرار دعوى الالغاء التظلم نصت عنه ذلك بالتفصيل؟
- اذكر اجمالاً الشروط الموضوعية لرفع دعوى الالغاء ثم اشرح منها عيب عدم الاختصاص؟
- وعيب عدم صلاحية القاضى؟ فربما لا يؤثر في هذه الشروط؟
- اذكر اجمالاً المراحل التي مرت بها استحداث المحكمة الدستورية العليا في مصر؟
- لدراسة النظام بغير الدستورية؟
- تكلم عن النظام الدستوري المصري الصلي كبراية اجابته؟
- اذكر تلك من الواجبات والمقبولات الوظيفية مبدئياً وهو الجوانب التأسيسية؟
- تكلم عن العلاقة بين المطالبة التأسيسية والمطالبة ^{المطالبة} الصيانة؟
- تكلم عن صفات التحقيق الاداري مبدئياً مدى كفاية التحقيق الصلي امام النيابة الادارية؟
- وكم احتياج الموقف عند اللجوء الى افعال المظالم التحقيق الاداري؟
- تكلم عن سلطة النيابة الادارية للتحقيق ثم اذكر ان النيابة العامة تتمتع بالسلطة ^{الادارية} التحقيق؟
- بين مفهوم الاعمال القضائية وما يعتبر منها في سيرة حكم مسؤوليه الدولة مبدئياً
- عرف في القضا مع بيان الصفات ^{التي} الصفات والمهام وصلاً لما تقول مبدئياً حكم ~~الذي~~ ^{الذي} ~~هو~~ ^{هو} ~~مصدر~~ ^{مصدر}؟